指南 5：住户咨询委员会与住房管理局计划制定流程



目录

住户咨询委员会与住房管理局计划制定流程 3

什么是住户咨询委员会? 3

计划制定流程与住户咨询委员会 3

住房管理局对住户咨询委员会的支持 4

住户咨询委员会的成员与组建 5

住户咨询委员会成员任期 5

为什么要参加住户咨询委员会? 6

公开听证会和对计划的意见 6

可以向住房管理局提出的问题 6

住户咨询委员会实践案例 6

资源 7

本文件是**《公共住房住户组织与参与工具包》**的组成部分。完整工具包包括专题指南、可自行修改的住户委员会文件和表格、与租户参与资金相关的工具，以及全国各地住户组织的案例研究。如需查看完整工具包，请访问：**https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

本文件仅供参考，并非 HUD 的官方文件或强制性文件。

封面照片来源：iStockphoto

住户咨询委员会与住房管理局计划制定流程

住房管理局必须编制一份指南（即“计划”），详细说明其使命和目标，以及打算如何通过各项活动、项目和政策更新来实现这些目标。计划分为两部分：年度计划和五年计划。这些文件用于向 HUD、住房管理局服务的家庭和公众通报情况。由于计划规定了住房管理局的规则、政策和项目，住户参与计划的制定至关重要。

计划包括对住房管理局政策的修改或更新，例如：

- 住户如何获准入住
- 租金如何确定和收取
- 申诉程序和驱逐
- 面向住户的项目和服务，例如购房、社区服务和自给自足项目
- 安全与犯罪预防
- 维修保养、修缮、安保和其他项目的预算

这些文件还会说明住房管理局将开展的新活动，例如：

- 开发和重建项目
- 住房补贴和项目的变化（包括把公共住房转为 RAD 项目）
- 现代化改造
- 为特定人群（例如老年人）指定专用住房

公共住房相关联邦规定：公共住房相关法规可在《联邦法规汇编》（CFR）中查阅。

与租户参与有关的规定大多位于第 24 编“住房和城市发展”第 964 部分“公共住房中的租户参与和租户机会”。

看到“24 CFR 964”这样的引用时，指的就是 CFR。关于住户咨询委员会的法律要求一般见 **24 CFR 903.13**“什么是住户咨询委员会，它在年度计划制定中发挥什么作用？”。点击链接即可阅读法规详情。

什么是住户咨询委员会?

住户咨询委员会（RAB）是参与计划制定过程的住户团体。HUD 要求住房管理局在计划制定过程中设立一个或多个住户咨询委员会。住房管理局必须考虑住户咨询委员会的建议，并对草案或计划作出其认为适当的修改。住户咨询委员会必须能够参与计划制定的全过程，包括计划定稿后的修订或修改。

住户咨询委员会由来自不同物业的公共住房住户（包括住户领袖）组成。如果住房管理局服务的家庭中有超过 20% 领取第 8 条款租户住房券，住房管理局必须设法让住房券持有人参加住户咨询委员会。

计划制定流程与住户咨询委员会

住房管理局和住户咨询委员会应制定合理的时间表（包括会议日程），以促进参与。许多住房管理局每年都必须公布年度计划。不过，公共住房单元和/或住房选择券合计不超过 550 个的住房管理局可以获得豁免。关于这些类别的更多信息以及各类计划的模板，请访问 **HUD 网页**。

住房管理局必须按步骤制定计划。住户参与——主要通过住户咨询委员会——是这一过程的关键环节。住户咨询委员会确保租户能够参与计划的制定，并真正发出自己的声音。

HUD 准则建议用 6 个月的时间制定计划。为确保住户有效参与，应在流程初期就招募和任命住户咨询委员会（下文统称“住户咨询委员会”，尽管可能不止一个）。

举例来说，如果住房管理局的财政年度从 1 月 1 日开始，住房管理局会在 5 月开始汇编背景资料，10 月初举行公开听证会，10 月中旬提交计划，并在新财政年度开始前获得批准。请注意，PHA 必须在听证会前至少 45 天向公众提供拟议的计划/文件，并发布听证会通知。

住房管理局必须考虑住户咨询委员会的建议，但不一定要同意。住房管理局向 HUD 提交计划时，必须说明住户咨询委员会提出了哪些建议（如有）。住房管理局还必须说明如何分析这些建议并作出决定。如果住房管理局不同意住户咨询委员会的建议，必须说明理由。

距计划截止日期的时间	阶段	PHA 与住户咨询委员会相关的任务
6 个月	准备制定计划	• 收集制定计划所需的信息 • 设立**住户咨询委员会**并开始开会
4.5 个月	制定和起草计划	• 就社区需求、资源和 PHA 政策征求住户咨询委员会和地方政府机构的意见
3.5 个月	发布公开听证会通知	• 筹备一次公开会议，至少提前 45 天通知，以征求公众意见 • 计划在公开听证会前至少 45 天向公众提供拟议文件
2 个月	更新草案	• 根据需要继续起草和征求意见
30 天	公开听证会	• 获取住户咨询委员会的书面建议 • 根据需要修改计划
向 HUD 提交计划的截止日期（PHA 财政年度开始前 75 天）		
提交之后		
提交后 75 天	HUD 批准或不批准	• **实质性不批准：**必须通过相同程序再次征求住户咨询委员会和公众的意见，修改计划。 • **批准：**计划及全部附件必须在 PHA 总部供公众查阅，并提供给住户咨询委员会。

住房管理局对住户咨询委员会的支持

住房管理局必须为住户咨询委员会提供充足的时间、信息和资源，使其能够充分履行职责，包括：

- 有足够的时间审阅计划并提出建议。
- 提前通知会议（至少提前 48 小时）。
- 提供计划中涉及的住房管理局项目和政策的充分信息。这可能包括收集和汇编数据与资料，或向住户咨询委员会提供初步建议。
- 提供有助于其提出建议的任何现有文件。
- 提供履行职责所需的资源，包括与其他住户沟通、与住户开会等。这些资源可能包括：
  - 会议场地
  - 打印
  - 办公用品——例如纸、笔等
  - 电话

» 电脑

» 互联网

流程结束后，住房管理局应继续让住户咨询委员会保持参与。住房管理局必须向公众公开最终计划及所有附件。住房管理局也可以分享 HUD 批准计划的通知。

住户咨询委员会的成员与组建

经正式认可的住户委员会和全辖区住户委员会有权推选住户咨询委员会的成员。成员如何产生，取决于是否存在遵守 HUD 住户参与规定的住户委员会。符合这些要求的住户委员会称为“依规选举产生的”住户委员会。如果：

- **有依规选举产生的全辖区住户委员会**，住房管理局必须任命该团体或其代表为住户咨询委员会。
- **没有依规选举产生的全辖区住户委员会**，但有一个或多个依规选举产生的住户委员会，则应任命这些住户委员会或其代表。住房管理局可以让各住户委员会推选一定数量的代表担任住户咨询委员会成员，并可以从没有合格住户委员会的物业中挑选住户来填补其余席位。
- **没有依规选举产生的住户委员会**，住房管理局必须任命能够反映和代表全体住户多样性的成员。

如果住房管理局必须自行招募和挑选住户咨询委员会成员，应提前充分告知其计划，让住户可以自愿参加住户咨询委员会，或者成立可以向住户咨询委员会推荐成员的住户委员会。

住户咨询委员会应与受资助住房的住户一样多元——在年龄、种族、物业、地域等方面。

如果由全辖区住户委员会组成住户咨询委员会，住房管理局可能需要另设一个住户咨询委员会，代表持有租户住房券（第 8 条款住房选择券）的住户。住房管理局还可以为其他感兴趣的住户群体（例如按地域）设立住户咨询委员会。除非有全辖区住户委员会，否则住房管理局可以选择把所有住户纳入同一个住户咨询委员会。

只有公共住房住户和第 8 条款租户住房券项目的住户可以参加住户咨询委员会。住房管理局不必纳入第 8 条款项目型住房物业的住户，但欢迎这些住户参加公开会议。

无论住户是否选择参加住户咨询委员会，计划制定流程都要求住房管理局开展外联，所有住户都可以参加公开会议。



关于住户委员会的更多信息，请参阅《指南 1：住户委员会的组建与运作》。

住户咨询委员会成员任期

每个住房管理局都可以自行决定住户咨询委员会成员的任期政策。在制定政策时，应考虑住户咨询委员会的数量、住户担任志愿者的意愿、任期与计划制定流程的衔接，以及如何最大限度地促进住户参与。由全辖区住户委员会担任住户咨询委员会时，住户通常会连续参与多年，住户咨询委员会几乎全年都会开会。也有一种常见情况：住户咨询委员会是一个较为临时的团体，为讨论住房管理局的计划开一两次会，之后便不再开会。

为什么要参加住户咨询委员会?

作为住户，您最了解自己社区的优势和需求。参加住户咨询委员会，是分享您的经验、就影响您住房和社区的决策提出意见的极好方式。您分享的信息将帮助住房管理局确定改善工作和住户服务的优先次序。

公开听证会和对计划的意见

住房管理局必须举行公开会议，听取公众对其拟议活动的意见。任何公众都可以参加——不仅仅是住户咨询委员会成员！住房管理局必须与住户咨询委员会合作，并考虑在公开听证会上收到的所有意见。住房管理局必须至少提前 45 天发布听证会通知，并告诉住户在哪里可以领取相关文件。住房管理局必须开展外联，促进公众参与。

对计划的任何重大修订或修改，也必须征求住户咨询委员会的意见，并举行公开听证会。

可以向住房管理局提出的问题

如果您正在考虑参加住户咨询委员会，可以问问住房管理局：

- 担任住户咨询委员会成员需要投入多少时间?
- 任期多长?
- 会议通常在何时、何地举行?
- 过去有哪些决定因为住户咨询委员会的参与而改变?
- 我将担任什么角色?
- 决定将如何作出?

住户咨询委员会实践案例

加利福尼亚州洛杉矶县：洛杉矶县社区发展局（LACDA）是该县的住房管理局。LACDA 没有全辖区住户委员会，但有一些活跃的物业住户委员会。

在计划制定过程中，LACDA 与各活跃的住户委员会协调，确保它们有时间推选住户咨询委员会代表。然后，LACDA 在没有住户委员会代表的楼栋中物色其他活跃住户。ROSS 服务协调员认识很多住户，也会协助挑选。

住户咨询委员会会议在 LACDA 最大的物业举行，并为住户咨询委员会成员提供交通。举行公开听证会时，会提前在 LACDA 所有物业进行宣传，同样也为住在其他物业的住户提供交通。

LACDA 意识到，大多数参与者是老年人，年轻家庭的代表不足。LACDA 努力招募更年轻的住户咨询委员会成员，并在权衡住户咨询委员会的建议时，考虑其代表性如何。

马萨诸塞州福尔里弗：福尔里弗住房管理局有一个全辖区住户委员会——联合租户委员会（JTC）。JTC 就计划制定流程培训其代表，使他们能够充分发挥作用。由于 JTC 是全辖区住户委员会，其代表自动担任住户咨询委员会成员。

福尔里弗住户咨询委员会有着住户积极参与的传统，并对计划产生了影响。住户咨询委员会推动计划作出的一项改变，是几年前实施的一项新申诉政策。

资源

美国《联邦法规汇编》中有关公共住房机构年度计划、五年计划和住户咨询委员会的规定：第 24 编“住房和城市发展”，第 903 部分“公共住房机构计划”：**https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title24-vol4/pdf/CFR-2011-title24-vol4-part903.pdf**

HUD 网站。住户咨询委员会——公共住房机构（PHA）计划。该网站包括各类 PHA（标准型、问题型、小型、高绩效型和仅限第 8 条款型）的模板和定义：**https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/pha/about/rab**

全国住房法律项目（National Housing Law Project）。公共住房情况说明第 2 号：住户咨询委员会：**https://nhlp.org/files/08A%20FS-02%20v5%20030804%20rab.PDF**